

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROCESO: Cambio de ventiladores Equipo 2 de Aires Acondicionados (2° piso)

Unidad Judicial	Dirección
Juzgado Letras del Trabajo Valparaíso	Yungay N°2434, Valparaíso.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, solicita cotización para la contratación de del servicio en los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento, considerando que estos bienes/servicios:

1. OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de estado equipos de climatización mientras se remodela unidad Judicial Futura.

2. REQUISITOS DE POSTULACION

- Las empresas postulantes deben contar con experiencia de al menos 1 año calendario desde el cierre de las ofertas, por lo que deben acreditar esta experiencia incluyendo en la oferta al menos 3 órdenes de compra “Reparaciones y Montaje de aire acondicionado o su respectivo respaldo (factura u orden de compra) al cierre de las ofertas.
- Las empresas postulantes deben contar con un supervisor técnico certificado en temas de mantenimiento y/o instalación de aire acondicionado, **por lo que se solicita adjuntar en la oferta certificado vigente o de capacitación correspondiente.**

La no inclusión de documentos faculta al Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso para declarar inadmisibles las ofertas.

3. EVALUACIÓN.

El Juzgado evaluará las propuestas, de acuerdo con el siguiente criterio:

CRITERIO	PORCENTAJE	CRITERIO
PRECIO	100%	Menor oferta económica Oferta que se evalúa

Nota: para la experiencia solo se aceptarán las experiencias de los últimos 3 años calendario desde el cierre de la compra ágil, por proyectos sobre \$1.500.000 monto bruto por reparaciones similares de la marca en los mismos sistemas a reparar. Máximo 10 trabajos a evaluar.

En caso de empate se considerará la oferta con menor plazo.

4. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

4.1. Trabajos Juzgado Letras del Trabajo de Valparaíso
Horarios de trabajo. 14:30 Hrs. en adelante, sábado y domingo día completo.

Equipo Split 2 YORK MBH90P ducto alta presión de 90.0000 btu Hr R22

- Suministro y montaje Cambio Ventilador 220 v 500, 2 unidades
- Debe considerarse todos los trabajos necesarios para dejar el equipo operativo.

FOTO DE LOS VENTILADORES ACTUALES:



5. GARANTIA

12 meses de garantía sin la necesidad de indicar en el presupuesto

6. CONDICIONES GENERALES

- Se debe cotizar por la totalidad de bienes/servicios, según especificaciones indicadas. Si no se cotiza conforme a lo estipulado, la oferta no será evaluada. Adjuntando cotización firmada.
- En caso de que la orden de compra no haya sido aceptada, la Corporación podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez de transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

- La regla anterior, aplica también para el caso de las Órdenes de Compra que hayan sido enviadas a proveedor y no se logre tener contacto posterior con proveedor adjudicado, para coordinar la entrega del bien o servicio.
- Cotización debe incluir datos del CONTACTO y VIGENCIA DE LA OFERTA, **la cual no podrá ser inferior a 20 días hábiles**. (Si nada se indica, se dará por entendida una vigencia de 20 días hábiles). Si existiera diferencia entre la fecha indicada en ficha del Portal y la cotización que adjunta la empresa, se considerará la mayor vigencia informada entre ambos datos.
- En caso de disconformidad entre la propuesta económica consignada en el formulario electrónico (o ficha del Portal) y la propuesta económica acompañada como anexo, prevalecerá el valor indicado en el formulario electrónico.
- En caso de empate por mismo valor, se considerarán condiciones en el siguiente orden:

7. ANTECEDENTES GENERALES

La cotización de vuestra empresa debe contener los siguientes datos:

- Nombre o razón social
- RUT
- Dirección
- Teléfonos
- Fecha de la cotización
- Valor neto, descuentos si los hubiere
- Valor Total
- Indicar si los valores incluyen IVA
- Período de validez de la cotización
- Plazo de entrega
- Condiciones de pago
- Identificación del solicitante de la cotización y del responsable de la empresa.

8. DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (DATOS NO OBLIGATORIOS)

- Cuenta N° a depositar
- Tipo de cuenta
- Banco

9. TIPO DE PROCESO DE COTIZACIÓN

- Orden de Compra, mediante Compra Ágil.

10. DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio del bien/servicio será el que señale el oferente en su oferta económica, el que deberá incluir el impuesto respectivo en la forma como se indica en la plataforma de Chilecompra.

Para acreditar el pago la empresa debe entregar el formulario de recepción servicios adjunto en la compra ágil

Forma de pago; **CRÉDITO**. El pago se hará dentro de un plazo no superior a los 30 días corridos siguientes a la presentación de la factura, previa recepción conforme de parte de la Corporación Administrativa.

Indicar claramente en glosa de factura, el ID de Orden de Compra que origina tal cobro.

Las facturas deberán emitirse conforme a los siguientes datos:

Razón Social: Corporación Administrativa del Poder Judicial.

R.U.T: 60.301.001-9.

Domicilio: Prat 779, piso 9. Valparaíso.

Casilla de Intercambio de DTE: 60301001-9@prd.inbox.febos.cl

11. MULTAS.

Se faculta a la Corporación para que administrativamente y sin forma de juicio que, en su caso, al adjudicatario las siguientes multas:

Por incumplimiento en la entrega del bien/servicios adquiridos. Se aplicará una multa equivalente al 0.5% del precio total del bien/servicio con retraso por cada día hábil, con un tope de **20 días hábiles**. Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán fundamentarse por escrito a la Corporación.

Si la Corporación considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por escrito su decisión al adjudicatario, indicando el monto y fundamento de la misma. El adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar de la comunicación para formular descargos. Con el mérito de ellos, la Corporación resolverá sobre el particular mediante resolución fundada, previa ponderación de los antecedentes, remitiéndole copia de ella al adjudicatario.

12. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

La Corporación podrá modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolución fundada, en virtud de las siguientes causales:

- 1) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
- 2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista.
- 3) Inicio de procedimiento Concursal de Liquidación o de reorganización.
- 4) Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- 5) Por causa de interés público.
- 6) Por exigirlo la seguridad nacional.

Sin perjuicio de los demás casos previstos en estos antecedentes, se entenderá por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista las siguientes:

- a). Falta de prestación total de servicios en una cualquiera de las unidades judiciales u oficinas adjudicadas.
- b). Incumplimiento reiterado de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución de este contrato.
- c). Incumplimiento reiterado de instrucciones impartidas por la Corporación Administrativa en relación con la prestación de los servicios.
- d). Incumplimiento reiterado de las obligaciones que le impone el Reglamento de Prevención de Riesgos para Empresas contratistas y subcontratistas
- e). En caso de daños graves a los recintos de las unidades judiciales adjudicadas, o a su equipamiento.
- f). Incumplimiento de la obligación de confidencialidad.
- g). Término, disolución liquidación anticipada de la empresa.
- h). Prohibición de celebrar contratos con el Estado declarada judicialmente, prevista en la Ley N°20.393.
- i). Utilización de materiales defectuosos o de mala calidad en la ejecución del servicio o que éste no cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los presentes antecedentes.
- j). En general sobrevenir al contratista alguna causal de inhabilidad para participar en procesos de compras o contratar con el Estado.
- l) Por no renovación de la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, dentro de los plazos establecidos en el numeral 12 de los presentes antecedentes.
- m) Que la UTP se constituya con la finalidad de vulnerar la libre competencia. En este caso la Corporación remitirá los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica.
- n) Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de los miembros de la UTP.

ñ) Si el número de los integrantes de la UTP disminuya de dos.

o) Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y los antecedentes de dicho integrante fueron considerados en uno más de los criterios de la evaluación de la oferta.

p) Inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los otros restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

q) Las demás señaladas en los presentes términos de referencia.

En cualquiera de los casos anteriores, la Corporación podrá hacer efectiva la garantía respectiva, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificación se realizará mediante resolución fundada, que se publicará en el portal www.mercadopublico.cl.

Para la terminación del contrato, se procederá según se señala a continuación:

A. Si el Contratista incurriere en alguna causal de incumplimiento del contrato, la Corporación se reserva el derecho de poner término al contrato de pleno derecho, mediante resolución fundada y en forma inmediata sin responsabilidad para él ni indemnización de perjuicios que pudiese invocar el Contratista y sin necesidad de declaración judicial ni de trámite alguno. Tal hecho le será notificado por escrito al Contratista.

Al término del contrato, las garantías y el valor de las retenciones efectuadas, si las hubiere, pasarán a poder la Corporación y éste podrá hacerlas efectivas como pena por incumplimiento de contrato por parte del Contratista. Para los efectos de hacer efectiva las garantías o retener y pagarse de las retenciones, no se necesitará requerimiento ni declaración judicial alguna.

A partir de este momento sólo ingresará el personal del Contratista, necesario para el desmontaje y retiro de maquinarias, equipos, materiales y especies en general, el cual deberá ser acompañado en todo momento por personal de la Corporación.

Todo retiro de material y especies, deberá ser registrado en forma escrita y firmado por la persona que la Corporación designe para ello y algún representante del Contratista.

Asimismo, si no ha desmontado equipos, instalación de faenas y retirado materiales y especies, propias o de sus subcontratista, la Corporación se reserva el derecho de contratar los servicios de una empresa externa, con cargo al Contratista, para el desmontaje de equipos y traslado de materiales, instalación de faenas o cualquier pertenencia en general, tanto de él como de alguno de sus subcontratista, a bodegas de terceros con cargo al Contratista e imputable en la liquidación final, no responsabilizándose por pérdidas o daño alguno.

B. Al valor del estado de pago presentado, se le sumarán los valores que la Corporación adeude al Contratista por retenciones.

C. Cualquiera sea la causal, la Corporación no pagará indemnización alguna al Contratista, y este no podrá reclamar por pérdidas o por utilidades que hubiese previsto, ni la Corporación será responsable.

13. PROCEDIMIENTO Y NORMAS APLICABLES AL TÉRMINO CONTRACTUAL ANTICIPADO

Si el contratista incurriere en alguna causal de incumplimiento del contrato, la Corporación, se reserva el derecho de poner término al contrato ipso facto, mediante resolución fundada y en forma inmediata, sin necesidad de declaración judicial ni de trámite alguno. Tal hecho le será notificado al contratista por carta certificada, enviada al domicilio registrado en el contrato.

La resolución que disponga el término anticipado del contrato, deberá ser fundada y se publicará en el sistema de información del mercado público, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Sin perjuicio de las multas aplicables, el contratista pagará, como sanción, tan pronto se ponga término anticipado al contrato por causales que le fueren imputables, una cláusula penal equivalente al valor de la garantía que caucione su cumplimiento, a menos que los perjuicios causados fueren mayores, caso en el cual subsistirá la facultad de la Corporación de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Esta medida podrá rebajarse o no aplicarse cuando, a juicio de la Corporación, existan motivos fundados que lo justifiquen.

14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR TÉRMINO ANTICIPADO.

En el caso de terminar anticipadamente el contrato, se realizará una liquidación de éste, destinada a pagar y compensar todas las prestaciones que las partes se adeuden. La liquidación constará en un acta, la que podrá ser suscrita por el contratista, y que será aprobada por resolución de la autoridad competente.

En caso de término anticipado del contrato por causa imputable al contratista, los estados de pago que la Corporación adeudare al contratista o las retenciones, caucionarán los perjuicios ocasionados a la Corporación.

La Corporación devolverá al contratista los bienes que tuviere bajo su tenencia, en el estado en que encuentren y sin responsabilidad alguna para ésta, en cuanto a su estado de conservación. Los costos de su retiro, mantenimiento y/o bodegaje serán del cargo del contratista.

La Corporación podrá suspender en casos calificados la liquidación de un contrato, cuando un mismo contratista tenga dos o más contratos cuya liquidación se encuentre pendiente, a fin de presentar una única liquidación y compensar los saldos que pudieran resultar en contra de uno u otro.

15. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista y su personal deberán guardar estricta reserva de los antecedentes que conozcan con motivo del desarrollo del presente contrato y de los resultados e informes que se obtengan. La infracción a este deber, generará las correspondientes responsabilidades de acuerdo a las normas legales vigentes.

A tal efecto, el Contratista adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información de la Corporación a que acceda ella o su personal para la ejecución del presente contrato.

16. FRAUDE O CORRUPCIÓN

La Corporación exige a todas las empresas, entidades o personas proveedores por participar o participando del presente proceso (incluyendo a sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) observar los más altos niveles éticos y denunciar a la Corporación, todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, negociación o ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de:

- Cohecho;
- Extorsión o coerción;
- Fraude; y
- Colusión.